

□ 집행기준 등에 관한 근거 규정

- 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)
- 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙(행정안전부령 제381호 2023. 3. 3.)
- 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준(지방자치단체 회계관리에 관한 훈령)
- 충청남도의회 업무추진비 사용 및 공개 등에 관한 규칙(2021.7. 9.)

□ 예산현황(兩 부의장)

- 예 산 액 : 74,000,000원/년, 약 월300만원
- 집 행 액 : 37,000,000원
- 집행잔액 : 37,000,000원(인당, 18,500,000원 6개월간)

□ 집행기준 및 방법 등

- 업무추진비 집행은 신용카드(클린카드) 사용 원칙
 - 주요 사용처
 - ① 업무추진 관련 지방의회 의원, 도청, 도교육청, 시·군청 등 유관기관과의 각종 회의·간담회·행사 참석자 식사 제공
 - ② 의정활동 홍보를 위한 언론관계자 간담회 참석자 식사 제공
 - ③ 의회사무처 소속 상근직원 격려를 위한 식사 및 연말, 설, 추석 선물 지급
 - 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 업무추진비를 사용할 수 없음. 다만 직무 관련성이 입증되는 객관적 증빙자료(출장명령서 등)를 제출한 경우에는 사용할 수 있음.
 - ① 법정공휴일 및 토·일요일
 - ② 충청남도를 벗어난 지역
 - ③ 비정상시간대(23시 ~ 다음날 6시)
 - ④ 주류판매를 주목적으로 하는 업종에서 사용(상호명 주의)

- 간담회 등 접대비(식사 등)는 1인 1회당 5만원 이하에서 집행.
 - 업무추진비 집행품의서에 목적, 일시, 장소, 참석자 대표 1인(소속, 성명) 등을 기재하는 사용용도의 명확화. 1회 50만원 이상 집행시 참석자 전부의 소속, 성명이 들어간 명단을 증빙서류에 반드시 첨부
 - 「청탁금지법」 제2조에 따른 공직자등에 집행하는 선물*(기념품 및 특산물 등) 지급은 5만원 이하 범위에서 집행. 단, 농수산물·농수산가공품은 15만원(명절 전 24일부터 명절 후 5일까지는 30만원).
* 명절, 연말 선물은 의회사무처 소속 상근직원만 가능
 - 해당 지방의회가 관할 구역의 현안업무에 대하여 지역 주민의 의견을 수렴하기 위하여 개최하는 회의 참석자에게 식사 제공. 이 경우 회의는 해당 지방의회의 사무 수행을 목적으로 사전에 구체적인 회의 방법과 참석 범위를 정하여야 함(사전 품의 필수).
- ※ **사전품의 없는 지역주민에 대한 식사제공**은 공직선거법 제113조(후보자 등의 기부행위제한)에 근거하여 이익제공의 의사표시로 **선거법 위반**이 될 수 있음

< 집행 시 유의사항 > - 사용할 수 없는 사항

1. 공적 의정활동(예결위 활동)과 무관한 개인용도 사용
2. 소속 의원에 명절·연말 선물, 축하 화환·화분 지급
3. 친목회, 동우회, 동호회, 시·군민·사회단체 등에 내는 각종 회비
4. 의원 및 공무원의 국내외 출장 등에 지급하는 격려금
5. 언론 관계자에 지급하는 격려금
6. 숙박, 교통, 유흥·퇴폐·향락·사행업소 등 업무추진비 사용목적에 벗어난 용도
7. 의회사무처 소속 상근직원에게 대한 축의·부의금품(의장만 가능)

[참고 1] 청탁금지법 시행령 별표1(음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위)

[참고 2] 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준(발체)

[참고 3] 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙[별표 2]

[참고 1] 청탁금지법 시행령 별표1(음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위)

■ 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령 [별표 1] <개정 2024. 8. 27.>

음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위(제17조제1항 관련)

1. 음식물(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 5만원
2. 경조사비: 축의금·조의금은 5만원. 다만, 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원으로 한다.
3. 선물: 다음 각 목의 금품등을 제외한 일체의 물품, 상품권(물품상품권 및 용역상품권만 해당하며, 이하 “상품권”이라 한다) 및 그 밖에 이에 준하는 것은 5만원. 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 “농수산물”이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 “농수산가공품”이라 한다)과 농수산물·농수산가공품 상품권은 15만원(제17조제2항에 따른 기간 중에는 30만원)으로 한다.
 - 가. 금전
 - 나. 유가증권(상품권은 제외한다)
 - 다. 제1호의 음식물
 - 라. 제2호의 경조사비

비고

- 가. 제1호, 제2호 본문·단서 및 제3호 본문·단서에서 규정하는 각각의 가액 범위는 각각에 해당하는 것을 모두 합산한 금액으로 한다.
- 나. 제2호 본문의 축의금·조의금과 같은 호 단서의 화환·조화를 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 10만원으로 하되, 제2호 본문 또는 단서의 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.
- 다. 제3호에서 “상품권”이란 그 명칭 또는 형태에 관계없이 발행자가 특정한 물품 또는 용역의 수량을 기재(전자적 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다)하여 발행·판매하고, 그 소지자가 발행자 또는 발행자가 지정하는 자(이하 “발행자등”이라 한다)에게 이를 제시 또는 교부하거나 그 밖의 방법으로 사용함으로써 그 증표에 기재된 내용에 따라 발행자등으로부터 해당 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 증표인 물품상품권 또는 용역상품권을 말하며, 백화점상품권·

온누리상품권·지역사랑상품권·문화상품권 등 일정한 금액이 기재되어 소지자가 해당 금액에 상응하는 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 증표인 금액상품권은 제외한다.

라. 제3호 본문의 선물과 같은 호 단서의 농수산물·농수산가공품 또는 농수산물·농수산가공품 상품권을 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 15만원(제17조제2항에 따른 기간 중에는 30만원)으로 하되, 제3호 본문 또는 단서의 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.

마. 제1호의 음식물, 제2호의 경조사비 및 제3호의 선물 중 2가지 이상을 함께 받은 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 함께 받은 음식물, 경조사비 및 선물의 가액 범위 중 가장 높은 금액으로 하되, 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 가액 범위를 각각 초과해서는 안 된다.

[참고 2] 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준(발체)

4. 업무추진비(203목)

각 업무추진비 공통사항

- 기관운영·정원가산·시책추진업무추진비는 연간 집행계획을 수립하고 그 계획에 근거하여 월별 또는 분기별로 균형 있게 집행한다.
- 업무추진비는 원칙적으로 현금을 사용할 수 없다. 다만, 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 근거한 격려금, 축의·부의금 등 현금 집행이 불가피한 경우에 한하여 사용이 가능하다.
 - 현금지출 중 격려금을 전달하고자 하는 경우 격려금 지급 목적과 대상, 금액(기 지급, 금회지급) 및 지급 필요성 등의 내용이 포함된 지출품의서(기본계획 수립·방침 포함)를 작성하여야 한다.
 - 개산급으로 전달자에게 현금을 지급할 경우 전달자와 최종수요자의 영수증을 모두 징구하여 회계 증빙서류에 첨부하여야 한다. 다만, 최종수요자가 1인이거나 전달자를 거치지 않고 직접 최종수요자에게 지급하는 경우에는 전달자의 영수증을 징구하지 아니한다.
 - 최종수요자에게 영수증을 받을 수 없거나 부적절한 경우에는 지급 목적, 지급일시, 지급금액, 전달자 등이 명시된 집행내역서를 현금전달자 등으로부터 징구하여 회계 증빙서류에 첨부하여야 한다.
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 업무추진비를 사용할 수 없다. 다만, 직무 관련성이 입증되는 객관적인 증빙서류(출장명령서 등)를 제출한 경우에는 사용할 수 있다. 증빙자료 작성 시에는 일시, 장소, 목적, 집행대상, 구체적인 업무내용과 사유 등을 포함하여야 한다.
 - (1) 법정공휴일 및 토·일요일
 - (2) 관련 근무지와 무관한 지역(관련 근무지란 시·도의 경우 해당 시·도, 시·군·구의 경우 해당 시·군·구와 그 경계를 접한 인접 시·군·구를 말함)
 - (3) 비정상시간대(23시~다음날 6시)
 - (4) 주류판매를 주목적으로 하는 업종에서 사용
- 각종 회의, 간담회 등 참석자에게 제공하는 식사(다과, 음료 포함)는 특별한 사유가 없는 한 1인 1회당 5만원 이하 범위에서 집행하고, 행사성격 등 불가피한 경우에는 증빙서류 등에 사유를 명시하고 5만원을 초과하여 집행할 수 있다. 다만, 「청탁금지법」 적용대상인 경우에는 「청탁금지법」을 따른다.
- 업무추진비를 집행하고자 하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며 건당 50만원 이상의 경우에는 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재하여야 한다.
- 업무추진비로 상품권, 기념품, 특산품 등을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로써 사적으로 사용되지 않도록 하여야 한다.
- 업무추진비를 단체장 위주로 집행하여서는 안 된다.
- 다음의 경우에는 업무추진비를 지출할 수 없다.
 - 직무 관련성이 없는 가족 모임 등 사적 목적 사용
 - 개인명의로 불우이웃돕기 성금
 - 재해의연금 등 기타 개인별로 거두어서 내는 성금
- 지방자치단체 및 지방의회는 지방회계관리훈령 제121조에 따라 업무추진비 집행내역을 기관 홈페이지에 공표하도록 노력하여야 한다.

6. 의회비(205목)

공통사항

- 의원 개인별 집행액을 정하여 정액으로 집행할 수 없다.
- 의정활동 등과 관련되지 않은 개인적 목적 및 중복으로 집행할 수 없다.
- 지방의회 관련 경비는 「지방자치단체 예산편성 운영기준」에서 정하는 기준경비 별표 1에 따른다.
- 의회비는 지방의회의원의 의정활동 등과 관련하여 편성한 경비이므로 집행부 예산에서 지방의원과 관련된 경비(법정경비 제외)를 집행하여서는 아니 된다.
- 지방의회의원의 임기가 개시된 날과 지방의회의원의 직을 상실하는 날이 속하는 월의 의정활동비 및 월정수당은 그 월의 재직일수에 해당하는 금액을 지급한다.
- 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06)의 경우
 - 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」 별표 2에서 정한 범위 내에서 집행할 수 있으며, 업무추진비(203)의 각 업무추진비 공통사항을 같이 적용하고, 반드시 클린카드를 발급받아 등록 후 사용하며 유흥·퇴폐·향락·사행업소 등에서는 사용할 수 없다.

※ 「지방의회의원 행동강령」 클린카드 제도 준용(국민권익위원회)

6-3. 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06)

- 의정운영공통경비(205-05)는 의회 또는 상임위원회, 교섭단체 명의의 공적인 의정활동 수행과 직접적 관련성이 있는 경우에 한해 집행하며 통상적 의정활동과 관련성이 적은 시간 및 장소에서 개인적으로 사용할 수 없다.
- 의회운영업무추진비(205-06)는 지방의회의장, 부의장, 상임위원장, 교섭단체 대표의원의 지방의회운영 및 업무의 유대를 위한 제 경비로서 사전에 연간 집행계획을 수립하여 선심·중복성 예산 집행이 되지 않도록 한다.
 - ※ 교섭단체 및 교섭단체 대표의원의 의정활동 및 직무수행 지원을 위한 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06)는 조례에 직접 지원 근거를 둔 경우에 한하여 집행 가능
- 의회운영업무추진비(205-06) 중 예결위원장에 대한 의회운영업무추진비는 예산의 심의·의결 등 의정활동 및 직무수행을 지원하기 위한 경비로서 본회의 의결로 특위가 구성되어 위원장이 선출된 경우에 한하여 활동비를 지급하여야 하며, 특위 활동기간 중 지급이 가능함

[참고 2] 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙[별표 2] <개정2023.3.3.>

지방의회 의장 등 업무추진비 집행대상 직무활동 범위(제3조제2항 관련)

1. 이재민 및 불우소외계층에 대한 격려 및 지원

- 가. 해당 지방자치단체 관할구역 외의 지역에서 재난·사고가 발생한 경우 이재민 또는 피해자에 대한 격려금품 지급 및 식사(다과·음료를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 제공
- 나. 해당 지방자치단체 관할 구역에서 재난·사고가 발생한 경우 이재민, 피해자 및 그 유가족, 재난복구 종사자 등에 대한 격려금품 지급 및 식사 제공
- 다. 「공직선거법」 제112조제2항제3호에 규정된 구호적·자선적 행위

2. 의정활동 및 지역 홍보

- 가. 해당 지역특산품 홍보를 위하여 언론관계자에 대한 의례적인 수준의 특산품 제공
- 나. 다른 지방의회·기관·단체와의 협약식에 따른 기념품 증정 또는 교환, 관계자에게 식사(다과·주류·음료를 포함한다. 이하 같다) 제공
- 다. 내방객(일반 민원인은 제외한다)에 대한 의례적인 수준의 기념품 지급
- 라. 해당 지방의회 의정활동 홍보를 위하여 언론관계자 또는 홍보관계자 간담회를 개최할 경우 식사 제공
- 마. 해당 지방의회의 의정활동의 홍보에 필요한 소식지·명함·명패 등의 제작

3. 체육활동 유공자 등에 대한 격려 및 지원

해당 지방자치단체의 대표 선수 또는 그 지방자치단체의 관할구역에 주소를 둔 사람이 올림픽대회, 월드컵대회, 세계선수권대회, 아시아경기대회, 전국체육대회, 시·도 체육대회에 선수로 출전하는 경우 해당 선수, 해당 선수와 동행하는 사람으로서 그 선수의 지도자 및 그 선수가 소속된 기관·단체의 임직원에게 대한 격려금품(격려금의 경우에는 선수로 한정한다) 지급 및 식사 제공

4. 업무추진을 위한 각종 회의·간담회·행사·교육

- 가. 해당 지방의회가 개최한 집회(정례회, 임시회를 포함한다)에 참석한 지방의회 의원에 대한 식사 제공

나. 해당 지방의회 소관 상임위원회 또는 특별위원회의 업무 수행을 위해 참석한 지방의회 의원에게 대한 식사 제공

다. 삭제 <2023. 3. 3.>

라. 해당 지방의회가 주관하는 회의, 행사 또는 교육의 운영에 필요한 사무용품 등의 구입, 현수막의 제작 및 임차료의 지급

마. 해당 지방의회가 관할 구역의 현안업무에 대하여 지역 주민의 의견을 수렴하기 위하여 개최하는 회의 참석자에게 식사 제공. 이 경우 회의는 해당 지방의회의 사무 수행을 목적으로 사전에 구체적인 회의 방법과 참석 범위를 정하여야 한다.

바. 해당 지방의회가 주관하는 직무와 직접 관련된 행사(「공직선거법」 제86조 제2항제4호에 따라 지방자치단체장의 개최·후원이 제한되는 행사는 제외한다) 관계자에 대한 기념품 지급 및 식사 제공

사. 국제 교류 및 협력증진을 위하여 대사, 영사, 교민, 자매결연 지방의회 관계자, 외교사절단 또는 외빈에게 선물 증정 및 식사 제공

아. 다른 지방의회, 국가기관, 해외기관, 해당 지방자치단체 관할구역 밖에 소재한 공공단체·민간단체·학회·협회 등이 벤치마킹, 교육, 현지조사 등을 위하여 해당 지방의회를 방문한 경우 그 방문자에 대한 기념품 지급 및 식사 제공

5. 현업(현장)부서 근무자에 대한 격려 및 지원

가. 군부대, 의무경찰대, 경찰서(「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제30조제3항에 따라 경찰서장 소속으로 설치하는 기관을 포함한다. 이하 같다), 소방서(「지방소방기관 설치에 관한 규정」 제8조제1항에 따라 소방서장 소속으로 설치하는 기관을 포함한다. 이하 같다), 우체국, 그 밖의 국가기관 및 다른 지방자치단체에서 종사하는 현업(현장) 근무자를 위하여 해당 기관 대표자에게 지급하는 격려금품

나. 해당 지방자치단체 관할 구역에서 발생한 집단민원, 시위 등에 따라 현장에서 근무하는 종사자 등 관계자에게 격려금품 지급 및 식사 제공

다. 해당 지방의회 주관으로 관할 구역에서 공공행사를 하는 경우 경비, 교통정리, 치안유지, 질서선도 등을 하는 경찰서, 소방서, 군부대 또는 학교 등 유관기관 현장 종사자에게 격려금품 지급 및 식사 제공

6. 소속 의원·상근직원에 대한 격려 및 지원

- 가. 해당 지방의회 의원 및 상근직원(의회사무기구에 소속된 직원을 말한다. 이하 같다)이 부상을 당하거나 사망한 경우 유족에 대한 위로금품 지급
- 나. 해당 지방의회 의원 중 공로가 많은 지방의회 의원에게 대한 격려품 지급
- 다. 해당 지방의회 소속 상근직원 중 퇴직 예정 공무원에게 대한 격려금품 지급
- 라. 해당 지방의회 소속 상근직원에게 업무추진에 대한 격려를 위한 식사 제공
- 마. 해당 지방의회 소속 상근직원 중 재난, 재해, 사건사고 등으로 비상 근무하는 직원에게 대한 식사 제공
- 바. 해당 지방의회 소속 상근직원 중 청사방호원, 환경미화원, 운전원 등 현장근무자에 대한 격려금품 지급
- 사. 해당 지방의회 소속 상근직원에게 연말, 설, 추석 또는 그의 생일에 자체계획과 예산에 따라 지급하는 의례적인 선물

7. 업무추진 유관기관 협조

- 가. 해당 지방자치단체, 국가기관, 다른 지방의회, 교육기관, 군부대, 경찰서, 그 밖의 공공기관 및 단체(이하 "유관기관"이라 한다)와의 공동행사(「공직선거법」 제86조제2항제4호에 따라 지방자치단체장의 개최·후원이 제한되는 행사는 제외한다), 회의, 업무협조를 위한 기념품 지급 및 식사 제공
- 나. 해당 지방자치단체 관할 구역 유관기관의 장이 퇴임·취임 또는 전·출입하는 경우 그에게 의례적인 화환·화분·기념품 및 식사 제공
- 다. 각종 국경일의 기념식, 공공기관 이전 또는 공공시설의 개소에 따른 의례적인 수준의 화환·화분 제공

8. 직무수행과 관련된 통상적 경비

- 가. 내방객에게 제공하는 음료·다과재료의 구입
- 나. 축의·부의금품(해당 지방의회 의장으로 한정한다)
 - 1) 지급대상 범위: 결혼 또는 사망
 - 2) 지급 대상자: 해당 지방의회 소속 상근직원 본인과 배우자, 본인과 배우자의 직계존비속

9. 그 밖에 해당 지방의회의 직무수행과 관련하여 대상·방법·범위 등을 구체적으로 정한 조례 또는 법령에 미리 정하여진 경우